

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1443/2541

นาย อุด ม รุ่งโรจน์ธนกุล
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 9, มาตรา 10 ทวิ,
มาตรา 25, มาตรา 26

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

แม้โจทก์มีที่ดินที่จะต้องเวนคืนคือที่ดินโฉนดเลขที่ 121005 อยู่ในบริเวณที่ที่
จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่
อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและเขตบางเขน เขตดุสิต เขต
พญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรักเขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่
และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่า
ทดแทนที่ดิน ที่จะต้องเวนคืนและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 ได้มี
หนังสือแจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนแล้ว แต่โจทก์ ไม่ติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน
จำเลยที่ 1 จึงได้นำเงิน ค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์
และมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว และโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็ตาม แต่ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติ ฉบับที่ 44ใช้บังคับ และจำเลยที่ 1 มีหนังสือให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44ดังนี้ เมื่อมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยเพิ่มเติมมาตรา 10 ทวิ ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินเสียใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ และให้ถือว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขแล้วเป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แล้วแต่กรณี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ คือคณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ฉะนั้น เงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้น แก้ไขใหม่จึงเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530เมื่อโจทก์ผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจ ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530ที่แก้ไขใหม่ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 แปลงโฉนดเลขที่ 111663 และโฉนดเลขที่ 121005 แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืน โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 111663 ถูกเวนคืน

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตคลองเตยและเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน เนื้อที่ 3,000 ตารางวาเป็นเงิน 60,000,000 บาท โจทก์ยอมทำสัญญาซื้อขายโดย สงวนสิทธิอุทธรณ์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทน ที่ดินอีก 300,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 121005 ถูก เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอ ปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรักเขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนชั้นที่ 2 สาย แจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ เป็นเนื้อที่ 236.90 ตารางวา คณะ กรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ 30,000 บาท เป็นเงิน 7,107,000 บาท โจทก์ไม่ตกลงทำสัญญา จำเลยที่ 1 ได้นำเงินไปวางทรัพย์ ณ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ใช้บังคับและได้มีการแก้ไขราคาให้สูงขึ้น จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีก 7,770,320 บาท โจทก์ได้ยื่น อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยมีคำวินิจฉัยไม่เพิ่มเงินค่าทดแทนให้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์ 623,753,249.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 560,657,680 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า เงินค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับไปแล้วเหมาะสมเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้บังคับ แต่โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษา และอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 121005 เพราะโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มจำนวน 60,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์มีที่ดินที่จะต้องเวนคืน 2 แปลง แปลงแรกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 121005 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร อยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิตเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวางเขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสาย พญาไท-ศรีนครินทร์เป็นเนื้อที่ 236.90 ตารางวา แปลงที่สอง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 111663 ตำบลบางกะปิ (ลาดพร้าวฝั่งเหนือ)อำเภอห้วยขวาง (บางกะปิ)

กรุงเทพมหานคร อยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิเขตห้วยขวาง
เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2533 เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายรามอินทรา-อโศกเป็นเนื้อที่ 3,000 ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคา
เบื้องต้นได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนสำหรับที่ดินแปลงแรกตาราง
วาละ 30,000 บาท เป็นเงิน 7,107,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไป
รับเงินค่าทดแทนตามเอกสารหมายเลข 19 โจทก์ไม่ติดต่อขอรับเงินค่าทดแทน จำเลย
ที่ 1 จึงได้นำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรม
บังคับคดีและมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบตามเอกสารหมายเลข 20 โจทก์ได้รับหนังสือ
เอกสารหมายเลข 20 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2533 แต่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 ได้มีประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ใช้บังคับ และจำเลยที่ 1 ได้มี
หนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2536 ให้โจทก์ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มตามประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เป็นเงิน 7,770,320 บาท โจทก์จึง
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536
ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกเป็นตารางวาละ 150,000 บาท เป็นเงิน 20,657,680 บาท
ส่วนที่ดินแปลงที่สองคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดเงินค่าทดแทน
ตารางวาละ 20,000 บาท โจทก์อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มเป็นตารางวาละ
300,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เพิ่มเงินค่าทดแทนเป็นตารางวา
ละ 120,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีก 300,000,000 บาท โจทก์
ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ให้ไปรับเงินค่าทดแทนเพิ่มเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537
ตามเอกสารหมายเลข 7

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียก
เงินค่าทดแทนเพิ่มสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 121005 หรือไม่ แม้ในตอนแรกคณะ

กรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 121005 ให้แก่โจทก์จำนวน 7,107,000 บาท โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2533 แล้วโจทก์ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2534 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยเพิ่มเติมมาตรา 10 ทวิ ด้วย มาตรา 10 ทวิ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินเสียใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ และให้ถือว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขแล้วเป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แล้วแต่กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่คือคณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ฉะนั้นเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นฯ แก้ไขใหม่เป็นจำนวน 14,877,320 บาท จึงเป็นราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่พอใจยอมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่แก้ไขใหม่ได้อีก ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 โจทก์ไม่

พอใจได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 ไม่เกินกำหนดระยะเวลาหกสิบวันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา 25 ดังกล่าวแล้ว เมื่อจำเลยที่ 4 ยังไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 26 แล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนเพิ่มสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 121005 ฯลฯ"

พิพากษายืน

(สกนธ์ กฤติยาวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>